

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 26/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายประสาธ เกินสินธุ์ชัย

โจทก์

นายเชิดศักดิ์ เอี่ยมพิชิตกิจการ

จำเลย

นายประสาธ เกินสินธุ์ชัย โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ร่วมทุกข้อเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่โจทก์ร่วมบิดเบือนให้เป็นข้อกฎหมาย จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกา

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ทั้งหมดของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย เพราะคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ขัดกับพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษา

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ระหว่างพิจารณา นายประสาธ เกินสินธุ์ชัย ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และขอให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ให้ติดต่อกับ

กับโทษที่จำเลยนี้จะได้รับในคดีของศาลนี้หมายเลขดำที่ 858/2525 และหมายเลขดำที่ 859/2525 ด้วยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 188)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 190)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าฎีกาข้อ 2 ทุกข้อ โจทก์ร่วมยกเอาคำเบิกความของพยานมาอ้างแล้วให้เหตุผลอันเป็นความเห็นของโจทก์ร่วมสรุปว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้อง เห็นว่าฎีกาในลักษณะเช่นนี้เป็นการโต้เถียงดุลยพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าฎีกาข้อ 2 ทุกข้อ โจทก์ร่วมยกเอาคำเบิกความของพยานมาอ้างแล้วให้เหตุผลอันเป็นความเห็นของโจทก์ร่วมสรุปว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้อง เห็นว่าฎีกาในลักษณะเช่นนี้เป็นการโต้เถียงดุลยพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ย่นต์ ปรวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ